

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3540/2535

นางนงนุช พวงสมบัติ กับพวก

โจทก์

นายวสันต์ รักเชื้อ กับพวก

จำเลย

นายประसार ศรีสุภานันท์ ทนายจำเลยที่

2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 156, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องแล้วเห็นว่า จำเลยที่ 2 มีรถยนต์โดยสารขนาดเล็กบรรทุกผู้โดยสารได้ 19 คน 1 คันซึ่งเอาประกันภัยไว้กับบริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด แสดงว่า จำเลยที่ 2 ฐานะดีพอสมควร แม้จำเลยที่ 2 จะประสบอุบัติเหตุต้นขาหัก แต่ก็ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน และสามารถ จ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนถึง 29,458 บาทได้ เชื่อว่าจำเลยที่ 2 ยังพอมีเงินเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ และไม่ยากจนจริง จึงให้ยกคำร้องของ จำเลยที่ 2 หากจำเลยที่ 2 ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปให้นำเงินค่าธรรมเนียมมาเสีย ภายใน 15 วัน

จำเลยที่ 2 เห็นว่า รถยนต์โดยสารของจำเลยที่ 2 นั้นยังเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทไฟแนนซ์เงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคินจำกัด ซึ่งจำเลยที่ 2 เป็นผู้เช่าซื้อและต้องผ่อนค่างวดให้กับบริษัทดังกล่าวจนกว่าจะครบตามสัญญา แต่ในระหว่างที่ปฏิบัติตามสัญญาก็ได้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้และหลังจากนั้นแล้วรถของจำเลยที่ 2 ก็ไม่ค่อยได้วิ่ง จึงขาดรายได้ทำให้จำเลยที่ 2 ไม่มีเงินไปผ่อนค่างวดให้กับบริษัทดังกล่าวปรากฏตามสำเนาเอกสาร บริษัทเงินทุนท้ายคำร้อง ส่วนจำนวนเงินที่จำเลยที่ 2 จ่ายไปใน

การรักษาพยาบาลนั้นเป็นเงินที่สะสมไว้มาก่อนเพื่อนำไว้ ช่อมแซมรถคันพิพาทให้อยู่ในสภาพดีและวิ่งได้ แต่ยังมีได้ นำเงินจำนวนนั้นไปซ่อมรถก็มาประสบอุบัติเหตุทำให้ จำเลยที่ 2 ขาดก็ต้องได้รับการรักษาทันที่ หากลไปรักษาที่โรงพยาบาล ของรัฐ อาจส่งผลให้อาการของจำเลยที่ 2 หนักขึ้น และคดีของ จำเลยที่ 2 มีเหตุอันสมควรที่จะขึ้นสู่ศาลสูง โปรดมีคำสั่ง ให้จำเลยที่ 2 ฎีกาอย่างคนอนาถาด้วย

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 151)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงิน 595,000 บาท แก่ โจทก์ทั้งสอง พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2531 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถาศาลชั้นต้นได้สวน คำร้องแล้วมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 122,121,147)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 149)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยที่ 2 มีรถยนต์โดยสารขนาดเล็กไว้ทำกิจการรับจ้าง บรรทุกผู้โดยสาร เมื่อจำเลยที่ 2 ประสบอุบัติเหตุก็สามารถเข้ารับการักษาพยาบาลยังโรงพยาบาลเอกชน ได้เชื่อว่าจำเลยที่ 2 ยังมีเงินพอเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ และไม่ยากจน จึงให้ยกคำร้อง หากจำเลยที่ 2 ยังติดใจฎีกา ก็ให้จำเลยที่ 2 นำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระต่อศาลชั้นต้น ภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งนี้

พิจารณาแล้ว จำเลยที่ 2 มีรถยนต์โดยสารขนาดเล็กไว้ทำกิจการรับจ้าง
บรรทุกผู้โดยสาร เมื่อจำเลยที่ 2 ประสบอุบัติเหตุก็สามารถเข้ารับการรักษายาบาล
ยังโรงพยาบาลเอกชน ได้เชื่อว่าจำเลยที่ 2 ยังมีเงินพอเสียค่าธรรมเนียมนาได้ และ
ไม่ยากจน จึงให้ยกคำร้อง หากจำเลยที่ 2 ยังตั้งใจฎีกา ก็ให้จำเลยที่ 2 นำเงินค่า
ธรรมเนียมมาชำระต่อศาลชั้นต้น ภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งนี้

(เรียบไท สุนทรนนท-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-จงทรัพย์ เทียงธรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ